

0035162-76.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Ana Lucia Fernandes Queiroga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... o aparelho e constataram que era produto de roubo, ocorrido nas Lojas Americanas. Pelo que se recordou, o réu não tinha os dados qualificativos da pessoa de quem teria adquirido o celular. Não conhecia o réu até então e, ele disse ter pago trezentos reais no aparelho.

Também o policial civil Anízio dos Santos Marçal atestou no mesmo sentido, confirmando que abordaram o réu, que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0035162-76.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0035162-76.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 145/2018 - 69º Distrito Policial - Teotônio Vilela

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO DE ASSIS LIMA

VISTOS.

FERNANDO DE ASSIS LIMA, qualificado nos autos, está sendo processado pela prática do crime previsto no artigo 180, "caput", do Código Penal, porque, segundo a denúncia, entre o dia 01 de novembro de 2017 e o dia 06 de fevereiro de 2018, nesta cidade e comarca da Capital, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, o telefone celular Samsung/J7, IMEI 359968081178639, de propriedade da empresa vítima Lojas Americanas, representada por Renato Lucena Rodrigues, sabendo que o objeto era produto de crime.

A denúncia foi recebida em 16 de dezembro de 2020 (fls. 105/106), o réu foi citado (fls. 130) e apresentou defesa preliminar (fls. 137).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas comuns e o réu foi interrogado (fls. 165/167).

Ao ensejo do artigo 402 do Código de Processo Penal, nada foi requerido.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 170/173). Ao seu turno, a Defesa pediu a absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requereu a desclassificação para a modalidade culposa, aplicação de pena mínima, regime diverso do fechado para início de cumprimento de pena e o direito de recorrer em liberdade (fls. 177/180).

Relatei. Decido.

Trata-se de ação penal instaurada em face de FERNANDO DE ASSIS LIMA, porque praticou o delito previsto no artigo 180, "caput", do Código Penal.

A materialidade delitiva está demonstrada pelos Boletins de Ocorrência de fls. 07/10 e 11/19, auto de exibição e apreensão de fls. 20 e laudo pericial de fls. 64/66.

Quanto à autoria também não resta dúvida.

Ao ser interrogado, o réu Fernando de Assis Lima preferiu o silêncio. Em sede inquisitiva, a fls. 22 e 89, disse que havia comprado o aparelho, por oitocentos reais, de pessoa desconhecida, no centro de São Paulo, e não desconfiou da origem dele, pois o produto estava lacrado e na caixa. Todavia, não recebeu qualquer recibo ou nota fiscal referente ao aparelho.

Por sua vez, o policial civil Rogério Pereira Santos atestou que se recordava vagamente dos fatos. Estavam em diligência de rotina e abordaram o réu, encontrando com ele o aparelho celular, o qual alegou ter adquirido de pessoa na rua. Assim, realizaram pesquisa sobre o aparelho e constataram que era produto de roubo, ocorrido nas Lojas Americanas. Pelo que se recordou, o réu não tinha os dados qualificativos da pessoa de quem teria adquirido o celular. Não conhecia o réu até então e, ele disse ter pagado trezentos reais no aparelho.

Também o policial civil Anízio dos Santos Marçal atestou no mesmo sentido, confirmando que abordaram o réu, que estava em posse do celular descrito na denúncia. Ele alegou que havia adquirido o aparelho de pessoa que teria passado pelo local onde trabalhava, pagando trezentos reais pelo bem. Assim, em pesquisa, constataram que o celular era produto de crime. O réu não tinha maiores dados sobre a pessoa de quem teria adquirido o celular.

Referidos policiais civis não conheciam o réu até então e não se demonstrou que tivessem qualquer interesse de imputar-lhe falsamente a prática de crime de que o soubessem inocente.

Surpreendido na posse da coisa com origem ilícita, inverte-se o ônus da prova, e dele não se desincumbiu o réu, posto que não tinha nota fiscal ou qualquer outro documento que demonstrasse a suposta compra que alegou ter realizado, bem como não forneceu qualquer dado qualificativo da pessoa de quem teria recebido o aparelho.

Este ônus era seu.

Ante as circunstâncias aqui verificadas, resta evidente o dolo em sua conduta, não havendo que se falar em desclassificação para modalidade culposa.

Passo à dosagem da pena.

Atendendo às diretrizes previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data.

Em razão da reincidência, conforme certidão criminal de fls. 159/163 (processo 0013906-14.2017.8.26.0050), agravo a pena fixada em 01 (um) ano de reclusão e em 10 (dez) dias-multa, calculados como acima descrito.

Não existem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.

Não existem causas de aumento ou diminuição de pena a aplicar.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e CONDENO FERNANDO DE ASSIS LIMA, qualificado nos autos, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e multa de 20 (vinte) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data, por infração ao artigo 180, "caput", do Código Penal.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime semiaberto, ante a reincidência, conforme certidão criminal já mencionada.

Pela mesma razão, deixo de lhe conceder o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou qualquer outro, já que não preenche os requisitos objetivos para tanto e a medida não se revela adequada e suficiente.

O réu poderá apelar em liberdade, pois nesta condição respondeu ao processo.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento ou mandado de prisão, conforme a situação prisional do réu.

P.R.I.C.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

Ana Lucia Fernandes Queiroga
- Juíza de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA